

1523645-09.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Público pediu a condenação por furto simples, afastando-s as qualificadoras, com a aplicação do §2º do artigo 155 do CP, regime aberto e a substituição por penas restritivas de direito.

A Defensoria Pública pediu a absolvição do réu por falta de provas.

Subsidiariamente, requereu o afastamento das qualificadoras, desclassificando-se a conduta para furto simples, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1523645-09.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523645-09.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2285884/2022 - 91º D.P. CEASA, 28143371 - 91º D.P. CEASA, 2285884 - 91º D.P. CEASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOELITO SILVA MENDES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

JOELITO SILVA MENDES, já qualificado nos autos (fls. 13), foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, pois no dia 18 de outubro de 2022, por volta das 15h37min, na Avenida Queiroz Filho, número 830, bairro Alto de Pinheiros, nesta cidade e comarca, o agente supracitado teria subtraído, em proveito próprio, mediante escalada e rompimento de obstáculo, fios e cabos avaliados em R\$ 500,00, de propriedade da empresa Lucci & Co, representada por Alan Cimerman.

Segundo narra a denúncia, aproveitando-se da aparente ausência de vigilância, o réu decidiu pela prática de furto do local, que estava em reforma. Assim, ele pulou o muro do imóvel, logrando acessar o seu interior. Em seguida, após danificar uma parede, Joselito arrancou fios e barras de cobre do ar-condicionado que ali estava

instalado, visando à subtração. Ocorre que, acionados por um vizinho, policiais militares se dirigiam ao local e surpreenderam o réu saindo do imóvel em direção à rua. O réu foi abordado logo após na via pública, tendo os policiais localizados em seu carrinho os bens subtraídos do local.

Em função da suposta prática delitiva, o réu foi preso em flagrante (fls. 01), convertido em prisão preventiva em decisão prolatada em Audiência de Custódia (fls. 29/31).

A denúncia foi recebida em 04 de novembro de 2022 (fls. 48/51). Devidamente citado, o réu ofereceu resposta à acusação durante à Audiência de Instrução e Julgamento.

Durante a instrução, foram inquiridos os policiais e o réu foi interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação por furto simples, afastando-s as qualificadoras, com a aplicação do §2º do artigo 155 do CP, regime aberto e a substituição por penas restritivas de direito.

A Defensoria Pública pediu a absolvição do réu por falta de provas. Subsidiariamente, requereu o afastamento das qualificadoras, desclassificando-se a conduta para furto simples, fixação da pena no mínimo legal, regime aberto e substituição por pena restritiva de direitos, além do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Decido.

2- A ação penal é parcialmente procedente para condenar o réu.

A materialidade do furto foi comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/04, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 09, Auto de Avaliação de fls. 12 e fotografia de fls. 19/21.

A autoria é certa.

Em solo policial, o réu optou por permanecer em silêncio (fls. 10). Judicialmente, disse que apareceu um casal em sua casa e pediu para ele pegar uns fios e alguns ferros. Disseram que ganharia 40 reais. Foi abordado por policiais e disse para onde levaria estes fios, um ferro velho. Os fios estavam a 440 metros de sua casa. Precisava de dinheiro. Não entrou na casa e nem subiu no telhado. Já foi processado anteriormente. Não tem os dados dessas pessoas, estavam na frente dele andando, mas conseguiram sair dali.

Houve desistência em relação à vítima Alan Cimerman.

O Policial Militar Francisco Francildo de Souza reconheceu o réu em audiência. Foram acionados pelo COPOM de que havia uma pessoa furtando fios em estabelecimento comercial. O réu estava pulando para a rua quando foi detido com o material levado do comércio. Ele foi detido do lado de fora do comércio. É um buffet que está em reforma e um vizinho que acionou a PM. Equipes foram até lá e detiveram o réu. O proprietário foi acionado e reconheceu os fios. Os fios estavam em um carrinho de supermercado. O acusado admitiu o furto, disse que venderia as mercadorias. Não perguntou como ele entrou ali. O réu danificou a parte de energia. O espaço é muito grande. O ar condicionado também foi danificado.

O Policial Militar Douglas Cristiano de Souza reconheceu o réu em audiência. Foram acionados pelo COPOM porque havia uma pessoa furtando em cima do telhado. O local é muito alto e o réu saiu por uma rua lateral empurrando um carinho de supermercado com fios dentro. Uma pessoa o acompanhou de carro. Viu o acusado já na rua. Ele

tentou fuga quando lhe foi dada ordem de parada. O réu disse que tirava fiações do telhado e que tinha tirado também do ar condicionado. Por dentro do imóvel, havia fios cortados. O ar condicionado ficava no teto e só tiveram acesso visual pelo locatário do prédio ao lado. Não viu se a parede foi danificada. Havia um buraco de acesso até o ar. Era um buffet e estavam fazendo outro. Não se sabe quem fez o buraco, se foi o réu ou outra pessoa. A vítima alegou que o local foi furtado e que o dano era consequência da ação do acusado, apesar de furtos anteriores. Eram fios e partes de cobre do ar. Houve outras ocorrências de furtos na mesma época. Transeuntes viram o réu pulando e o apontaram para o policial. Não se lembra se já conhecia o réu.

Desta forma, a prova acusatória autoriza a condenação do acusado por furto simples, como pediram o M.P e a Defensoria Pública;

As testemunhas que estavam no local foram seguras em ratificar o furto. Além do mais, o Auto de Apreensão e Exibição de fls. 09 prova a materialidade da prática do crime.

Em relação à autoria do delito, o réu foi abordado do lado de fora do imóvel empurrando um carrinho com os fios, sendo inverossímil a sua versão de que uma pessoa pediu a ele para fazer isso por 40 reais. Ocorre que não foi feito laudo no local e nem foi localizada a vítima para ser ouvida.

As qualificadoras relativas à escalada e ao rompimento de obstáculo, portanto, devem ser afastadas por falta de laudo e também divergências entre os depoimentos policiais e ausência das declarações judiciais da vítima esclarecendo os danos no local.

Os bens foram levados do imóvel, o crime se consumou.

3- Passo à dosagem das penas.

Na primeira fase de dosimetria penal, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, à luz do disposto no art. 59 do Código Penal, observadas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu.

Em segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, diante do pequeno valor dos fios, reduzo a pena em 1/3, aplicando o parágrafo segundo do art. 155, do CP (8 meses de reclusão e pagamento de 7 dias-multa).

Visto que na época do crime, o réu era primário, o regime inicial será o aberto, diante do montante de pena aplicado. Deixo, no entanto, de substituir a pena privativa por restritiva de direitos, por não entendê-la recomendável e suficiente à reprovação do delito, uma vez que o acusado é processado por outros dois delitos de furto e cometeu o delito aqui apurado após ter-lhe sido concedida liberdade provisória em outro processo menos de dois meses antes dos fatos.

Poderá recorrer em liberdade, uma vez que a custódia cautelar não é compatível com o regime fixado.

Expeça-se alvará de soltura.

4- Em face ao exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal para condenar JOELITO SILVA MENDES, já qualificado nos autos, à pena de 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 7 dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 155, caput e §2º, do Código Penal.

Renata William Rached Catelli
Juíza de direito

São Paulo, 1 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA